

עין משפט נר מצוה

כל שעה פרק שני פסחים

מסורת הש"ס

(א) [ענין סה תמו' ר"ה
(ב) תמוזה לר"ה] שם
לעיל טו. [ע"ש, ד] [נעיל
ה: י: כה. תמו' לר"ה,
(ה) מעילה יח. ו] ויקרא
(ה) [כ"ה לכת' ח] [נעיל
ו, א] טו. כ"ה טוקף: לו,
(י) [סוכה לו: וסס],

תורה אור השלם

1. וְלִבְשׁוֹ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַּד
וּמְכַסֵּי בֶדֶן יִלְבֹּשׁ עַל
בְּשָׂרוֹ וְדָרְסוּ אֶת הַדֶּשֶׁת
אֲשֶׁר יֵאָכֵל הָאֵשׁ אֶת
הַעֲלֵה עַל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוּ
אֶצֶל הַמִּזְבֵּחַ: וַיִּקְרָא ג'
שְׁבַעַת יָמִים מִצֹּחַת
תֹּאכְלוּ אֹךְ בֵּינֵם הָרֹאשֹׁן
תִּשְׁבִּירוּ שָׂאֵר מִבְּתִיכֶם
כִּי בֶל אֵכֵל חֶמֶץ וְהִקְרַחַת
דִּבְשָׁף הַיְּהוּדָה מִיִּשְׂרָאֵל
מִיּוֹם הָרֹאשֶׁן עַד יוֹם
הַשְּׁבִיעִי: שְׁמוֹת יב טו

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מכלל וכו'
וה' לומר דמשום שיעור
מיעוט סה לא תשיב:
(ב) ר"ה אין ביעור וכו'
וסופו להקל אינו דין:

גליון הש"ס

גמ' כל דין שאתה דן
תחלתו להחמיר. ע"י שנת
קלו ע"כ מוס' ד"ה דתנאי
וחזנים יב ע"כ מדיה
כן עולה:

מוסף רש"י

כל הגשופין אפרין
מותר. כגון חמץ ומינוח
ועלה וכלא הכנס אפרין
מותר לביטול גנדים
(תוספות לד.)

מוסף תוספות

א. דאמר במדיר אין
מחלל. מוס' שאלק.
ב. דהא במסקנא נמי לא
איירי בכל אפר הקדש אלא
בהרומת הדין. מוס'
האל"ש. ג. דקא חשיב
חמץ בפסח מן הגשופים.
ד. הדין. אלא חשיבין
ליה דין אע"פ שסופו
להקל. מוס' סוכה לו:
ה. אלא דהר ביה
מהווא. מוס' סוכה שס.
ו. דלא שתק אלא מתוך
דברי עצמו במה שאומר
במקום אחר דנותר
בקבורה. מוס' סוכה שס.
ז. כדאמר ר' יהודה הכא.
מוס' סוכה שאלק.

ע"ס דאסורא. דמתקרי
בשרשיפא. כסא ליכא עליו או להדום רגליו דהנאמן כשהן בעין ועל
די ממש אכל הנאת היסק אין הנאתו אלא לאחר ביעורו או בשעת
ביעורו: ענינה במאסר. הלכך לא חמירא משכלה ונבער אסורו:
והלא מעל המסיק. ומייב קרבן
מעילה וכל דבר שאין בו קדושת הגוף
כגון בהמה שאינה של קרבן וכלי
שאינו כלי שרת כיון שמעל בו יאכל
לחולין דתמן (מעילה דף יט: ע"ב) אין מועל
אחר מועל במוקדשין אלא בהמה
וכלי שרת בלבד אכל כל מידי אחרונה
ממעילה ראשונה נפקא לחולין דקיי"ל
אין מעילה בצי"מ אלא שניו שנשמה
מקדושתו ואמאי פת אסורה הא
קודם שנתנו הפת היה היסק
חולין: עני' שלמים.
לדמי שלמים למוכרין וליקט דמייהו
שלמים. וקדשים קלים אין להם
מעילה דלאו קדשי ה' קרינן ביה
שכולן לבעלים ואין לגבוה בהן אלא
לאחר זריקת דמים אלא האינומין
ואסורא מיהא רכיבא עלייהו
וממעילה הוא דאמעטין במסכת
מעילה [ח: ע"ב] ואליבא דרבי יהודה.
פסע ליה רב חסדא בקדושין כפ"ב
(דף נה.) דלמך הקדש במזיד אין
מתחלל אס נהנה ממנו במזיד לא
יאכל לחולין הלכך בשלמים שוגג
דידכו כמזיד דהקדש דהא לאו בני
מעילה נינהו. והכי נמי הוה מצי
למימר הכא כשהסיקו מזיד עסקינן
מיהו שהסיקו משמע שוגג ומזיד וכו'
דמצי לאוקמה דין בשוגג דין במזיד
אוקמה: כל הגשופין. בשליה
פרק בתרא דתמורה [ג:] מפרש אלו
גשופין ואלו נקבין: ואפר הקדש
לעולם אסור. להכי נקט גבי הקדש
לעולם וגבי אסירה לא נקט לעולם
משום דאסירה יש לה היתר אס
שורפה ע"ג וצטלה אכל הקדש אין
בו ביטול והכי מפרש בשליה
תמורה [ג: ע"ב] רמי דר חמא ורב שמעיה
אאפר הקדש לעולם אסור מהדרי:
באוסו אפר שטעון גניזה. קאמר
לעולם אסור והוה אפר של תרומה
הדשן שלא היתה מעילה בהסיקו:
כל דין שאסר דין. שמתחלתו
אמה דנו כדי להחמיר עליו שהרי
חומר הוא ואמה מציא לו חומר
אחר דקאמרת חמץ שהוא בכל
ידאח אין דין שטעון שריפה וסופו
נמצא שחומר שאתה מוסקף עליו
גורם לו להקל: אינו דין. שהרי
הדין מלמד שיהא חומר והרי הוא
מקילו: שאם לא מצא עני' יאכל
ויצטל בתמיה. ואף על גב דלמך

מכלל דרבנן דפליגי עליה שרו אפי' בשאבוקה
כנגדו אלא עצי' דאסורא לרבנן היכי משכחת
להו א"ר אמי בר חמא בר חסדא תנור שהסיקו בעצי'
רמי בר חמא מרב חסדא תנור דשרו בקמייטא
מאי א"ל הפת אסורה ומה בין זו לערלה
אמר רבא הכי השתא ערלה במאיתים
הקדש אפילו באלף לא במילא אלא אמר רבא
אי קשיא ליה הא קשיא והלא מעל המסיק
וכל היכא (ה) דמעל המסיק נפקו להו לחולין
אמר רב פפא הכא בעצי שלמים עסקינן
ואליבא דר' יהודה דאמר "הקדש בשוגג מתחלל
במזיד אינו מתחלל במזיד מאי טעמא לא
כיון דלאו בר מעילה הוא לא גפיק לחולין
שלמים נמי כיון דלאו בר מעילה נינהו לא
נפקא לחולין וכל היכא דמעל המסיק נפקי
לחולין והא (ה) תניא כל הגשופין אפרין מותר
חוץ מעצי אשירה ויפאר הקדש לעולם אסור
אמר רמי בר חמא כגון שנפלה דליקה מאיליה
בעצי הקדש דליבא איניש דנמעול רב שמעי'
אמר יבאותן שטעונין גניזה (ה) דתניא וישמו
הבנות וישמו כולו וישמו שלא יפזר: ר' יהודה
אומר אין ביעור וכו': תניא א"ר יהודה אין
ביעור חמץ אלא שריפה והדין נותן ומה נותר
שאינו בכל יראה וכל ימצא טעון שריפה חמץ
שישנו בכל יראה וכל ימצא לא כל שכן
שטעון שריפה אמרו לו * כל דין שאתה דן
תחלתו להחמיר וסופו להקל אינו דין לא מצא
עצ' לשורפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה
תשביטו שאור מבתיכם בכל דבר שאתה
יכול להשביטו חזר ר' יהודה ודנו דין אחר
נותר אסור באכילה וחמץ אסור באכילה מה
נותר בשריפה אף חמץ בשריפה אמרו לו
נבילה תוביח שאסורה באכילה ואינה טעונה
שריפה אמר להן הפרש נותר אסור באכילה
ובהנאה וחמץ אסור באכילה ובהנאה מה
נותר טעון שריפה אף חמץ טעון שריפה אמרו
לו שור הנסקל יוכיח שאסור באכילה
ובהנאה ואינו טעון שריפה אמר להן הפרש
נותר אסור באכילה ובהנאה וענוש כרת
וחמץ אסור באכילה ובהנאה וענוש כרת
מה נותר בשריפה אף חמץ בשריפה
אמרו לו חלבו של שור הנסקל יוכיח שאסור
באכילה ובהנאה וענוש כרת ואין טעון שריפה
חזר

בפרק קמא (דף יט: ע"ב) לרבי יהודה אכל בשעת ביעורו שבתו בכל
דבר גבי פלוגמיהו מיהא קולא היא דמי שהוה רוצה ללכת
בשיירה או' בתוך שלשים דלמרינא זקוק לבער וכשאי' עני'ם
לשורפו יהא יושב וצטל ולא יבערו: ודנו דין אחר. שאינו קל
וחומר אלא גזירה שוה וצין לקולא וצין לחומרא בתרה אוליין
דגזירת הכבוד הוא ואין להשיב עליו מחמתו וסופו להקל:
חמץ

ליה טפי וי"ל דלחמץ בפסח לא נריך [קרא] דמצי למילף במה מצינו:
חמץ מותר שיהא בשריפה דמצי ליה ומירן דלא דמי ליה בכל תומיו:
חזר

מכלל דרבנן שרו בשאבוקה כנגדו. ואם חמיר לרבנן הואיל
ובאבוקה כנגדו חשיב כמו שלהבת בזה מן הנחלים מאי
פריך בסוף לולב הגזול (סוכה מ.) ובהגזול עני' (ב"ק קא:) והא איכא
עני' דמשחן שהנאמן וביעורו שוה

הן כבר במקום השלשבת ויש לומר
משום (ה) דשיעור כזה לא חשיב הנאה
אחר ביעורו לענין שביעית שהרי
באכילה דמינה ילפינן תסס ליכא
לגמרי הנאה וביעורו שוה ולא
ממעטין אלא שחר עני' שאין
הנאמן אלא אחר שנעשו גמלים לגמרי
ולרבי עני' דלא משחן נמי הוה ליה
למיסר דלדידיה כשאבוקה כנגדו
הנאמן וביעורו שוה ואיכא למימר
הואיל ורוב הנאה אחר ביעורו אית לן
למימר דלא אסרה תורה בהן אלא
תימה למאן דלמך ונחשות לרבי
אסורים אמאי לא אסר בכל עני'ם
בשביעית שהרי הנאמן וביעורו שוה
הואיל ולא חשיב להו מבערות כשהן
לנחשות דכחותן הו' עיקר הנאה:
הקדש אפי' בארף לא במילא.
תימה מה חומר היא זו

הלא הקדש דבר שיש לו מתירין הוא
ע"י מילול ומעטס זה אין דינו להיות
בטל אפילו בציסור קל אפילו מדרבנן
כדלמרינן גריס ביה (דף ד.)
בעצי שלמים. ה"מ לאוקמי
בעצי הקדש ובמזיד

ואליבא דרבי יהודה אלא דלאו
אורחא דמלמא לעבור במזיד:
ורמינהו ב' הגשופין וכו'.
ה"מ לאוקמי בעצי

שלמים: חוץ מעצי אשירה.
תימה לרשב"א תיהו כעצודת
גלולים שנשחברה מאליה דשריף
כדלמרינן בפרק כל הבלמים (ע"ז
מא:) ואין לומר דהכא מיידי באשירה
של ישראל דאין לה ביטול עולמית
דהא בסוף תמורה (ד' לה.) מפרש
דלהכי לא עריב ומי אפר הקדש
ואשירה לעולם אסורין משום דאשירה
יש לה היתר אס שורפה ע"ג דצטלה:
אין ביעור חמץ אלא שריפה.
נראה דהלכה כרבי יהודה

דקמס לן תנא כותיה בפרק בתרא
דממורה (ד' ג:) וא"ת א"כ בזה
דלמך י"ר יהודה סוכה אינה נוהגת
אלא בארבע מינין שצולב יהא נמי
הלכה כמותו דהתם נמי לא פליגי
רבנן אלא מטעם דכל דין שמתחלתו
להחמיר וסופו להקל (ה) אין דין
וצפיק דסוכה (ד' יא.) קמס לן תנא
כרבנן דקמתי הדלה עליה את הגפן
ואת הדלעת אס קלנן כשירה וי"ל
דהכא קיימא לן כרבי יהודה משום

דין אחר דליף צמח מצינו אף על
ואשם תלי יוכיחו ושמית מ"מ לדידן כצירה לן כרבנן דלמרי
חטאת ואשם בשריפה וליכא תוכיח: מה נותר בשריפה אף
חמץ בשריפה. וא"ת למאן דדריש לעיל (ד' מד.) הנותר בשריפה
ואין דבר אחר בשריפה היכי יליף רבי יהודה חמץ בשריפה
מנותר ומירן רשב"א דלית לן למעוטי מנותר אלא שחר אסורין אכל
חמץ דדמי לנותר בשרת ובצל תותירו לא ממעטין וא"ת לעיל היכי
יליף שחר אסורין בזה אינו ענין נוקי קרא בחמץ בפסח דוקא דדמי
חלבו של שור הנסקל יוכיח. הקשה ריב"א היא גופה יליף

א [נמי פ"ו מהל' מעילה
ה"ג]:

גו ב מיי פ"ו מהלכות
ע"ז ה"י טוש"ע י"ד
סי קמב טק"א:
גו ג ד מיי פ"ט מהל'
פסולי המוקדשין הלכה
יג:

ה [נמי פ"ב מהל' תמידין
הל' טו:]

רבינו חננאל

ורבנן מכלל דשרו אפילו
בשאבוקה כנגדו, אי הכי
עצי אסור לרבנן והיכן
משכחת לה. ושיב
בשרשפא. פירוש כסא
לשבת בו כגון זה אסרה
תורה. כפי מנייה רמי בר
חמא מרב חסדא תנור
שהוסק בעצי הקדש ואפה
בו פת לר' המותר מזה.
וא"ל הפת אסורה. ומח בין
עצי הקדש לעצי ערלה,
אמר רבא משום דערלה
בטלה במאיתים והקדש
אפילו באלף לא בטיל.
קשיא ליה לרבא והא וי"ל
כי המסיק בעצי הקדש
מעל, וכיון דמעל נפקי להו
העצ' לחולין הפת אמאי
אסורה. ומשני רב פפא
בעצי הקדש שאמרו במאי
עסקינן. כגון שהקדישם
בתורת שלמים וכו' יהודה
דתי בקדושין פ"ב הקדש
בשוגג מתחלל במזיד אינו
מתחלל, במזיד מאי טעמא
אינו מתחלל משום דלאו
בר מעילה הוא, הכא נמי
בעצי הקדש המוקדשים
בתורת שלמים, כיון
דשלמים לאו בני מעילה
נינהו לא נפקי לחולין.
ומקשינן וכל היכי דמעל
המסיק נפקי לחולין,
והתניא כל הגשופין אפרין,
מותר חוץ מעצי אשירה
ואפר הקדש דלעולם
אסור, ואי אמרת מעל
המסיק תפקי לחולין אמאי
אסור. ושיבנן כגון שנפלה
דליקה מאיליה, דליכא
איניש דלימעול, לפיכך
תניי אפר הקדש לעולם
אסור. רב שמעיה אמר האי
דקתני אפר הקדש לעולם
אסור, כגון תרומת הדישן
שטעון גניזה. ושמעיה וז'
תרומת הדישן, שהוא טעון
גניזה בסוף תמורה.
כדתניא ושמו אצל המזבח,
ושמו בנחת ושמו כלו
ושמו שלא יפזר. ר' יהודה
אומר אין ביעור חמץ אלא
שריפה. תניא אמר ר'
יהודה אין ביעור חמץ ללא
שריפה, והדין נותן ומה
נותר שאינו בכל יראה
ובכל ימצא וכו' עד